

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Sinalização de Trânsito (arts. 80 a 90 da Lei nº 9.503/1997)

Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Código de Trânsito Brasileiro! Aqui estudaremos apenas os artigos 80 a 90 do CTB, vamos lá!

Dispõe o caput do artigo 80 que "**sempre que necessário**, será colocada, **ao longo da via**, **sinalização** prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a **condutores** e **pedestres**, **vedada a utilização de qualquer outra**".

Acabamos de ver exemplos de legislação complementar que tratam de sinalizações diversas (as Resoluções do CONTRAN supracitadas).

Essa sinalização será colocada em **POSIÇÃO** e **CONDIÇÕES** que:

- a tornem **perfeitamente visível e legível** durante o **DIA** e a **NOITE**;
- em distância compatível com a **segurança do trânsito**
- conforme normas e especificações do **CONTRAN**.

O CTB permite a utilização de sinalização e equipamentos **não previstos neste Código**, em caráter **EXPERIMENTAL** e por período **PREFIXADO**, mas somente se houver **autorização do órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran)**.



Fique ligado!

Em determinados casos, a responsabilidade pela instalação da sinalização será de seu **PROPRIETÁRIO**. E quais são?

- nas **vias internas** pertencentes aos **condomínios constituídos por unidades autônomas**; e
- nas **vias e áreas de estacionamento** de estabelecimentos **privados de uso coletivo**.

Agora iremos ver algumas regrinhas referentes à visibilidade da sinalização de trânsito.

Repare que colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário é **PERMITIDO**, mas, para isso ocorrer, deverão ser seguidas as orientações abaixo:

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito.

Já a respeito da afixação de publicidade, inscrições, legendas e símbolos sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, somente é proibida caso **NÃO** se relacionem com a mensagem da sinalização:

Art. 82. **É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização.**

Veja bem, ambas as proibições citadas nos artigos 81 e 82 não são absolutas. Desde que sigam as orientações supracitadas, a colocação ou afixação dos itens acima poderá ocorrer normalmente (pelo menos nos termos do CTB).

Case ressaltar que a afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias dependerá de **PRÉVIA APROVAÇÃO** do **órgão ou entidade com circunscrição sobre a via**, os quais também **poderão retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.**

Sobre os locais destinados à travessia de pedestres, temos o seguinte:

Art. 85. Os locais destinados pelo **órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via** à travessia de pedestres deverão ser **sinalizados com faixas pintadas** ou **demarcadas no leito da via**.

Veja que a responsabilidade acima é do **órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**.

Já os locais abaixo deverão ter suas **ENTRADAS** e **SAÍDAS** devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo **CONTRAN**:

- Postos de gasolina
- Oficinas
- Estacionamentos ou garagens de uso coletivo.

Apenas por curiosidade, o normativo que regulamenta esse tema é a Resolução CONTRAN nº 38/1998.



Fique ligado!

O artigo 86-A do CTB, incluído pela Lei nº 13.146/2015, dispõe o seguinte:

Art. 86-A. As vagas de **estacionamento regulamentado** de que trata o **inciso XVII do art. 181** desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas **placas indicativas de destinação** e **com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido**.

A infração mencionada é a seguinte:

Art. 181. Estacionar o veículo:

(...)

XVII - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

A placa a que se refere o dispositivo acima é a "**R-6b - Estacionamento Regulamentado**", que é uma Sinalização Vertical de Regulamentação. Veja a sua ilustração, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 160/2004:



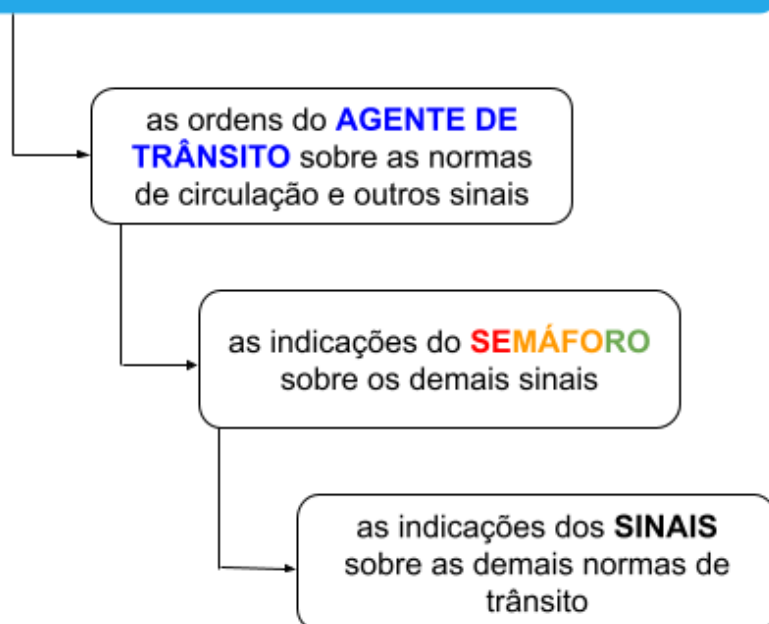
Continuando, o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro traz a **Classificação dos Sinais de Trânsito**. Veja:

Classificação dos Sinais de Trânsito (art. 87, CTB)	
1.	VERTICAIS
2.	HORIZONTAIS
3.	Dispositivos de sinalização AUXILIAR
4.	LUMINOSOS
5.	SONOROS
6.	GESTOS de agente de trânsito e do condutor

Para provas que não exijam conhecimento das Resoluções CONTRAN citadas no começo desta aula, a memorização do quadro acima já é o suficiente para assinalar as questões.

É importante também saber que há uma **ordem de prevalência da sinalização**, conforme consta abaixo:

Ordem de Prevalência da Sinalização



Guarde bem as duas imagens acima, pois as Bancas costumam cobrar bastante essas informações.



Veja como foi cobrado!

FCC - Agente Estadual de Trânsito (DETRAN SP)/2019

Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar e mais:

- a) luminosos e semáforos.
- b) semáforos e gestos do agente de trânsito.
- c) luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor.
- d) indicativos, luminosos e sonoros.
- e) indicativos, sonoros, semáforos e gestos do agente de trânsito.

COMENTÁRIO:

Além dos sinais citados no enunciado, ainda temos os luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Veja o artigo 87 do CTB:

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

I - verticais;

II - horizontais;

III - dispositivos de sinalização auxiliar;

IV - luminosos;

V - sonoros;

VI - gestos do agente de trânsito e do condutor.

CEBRASPE (CESPE) - Policial Rodoviário Federal/2019

Com relação à sinalização de trânsito, julgue o item subsequente.

A sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais; as indicações do semáforo sobre os demais sinais; e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

COMENTÁRIO:

ITEM CERTO. De acordo com o artigo 89 do CTB:

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Quanto às vias pavimentadas em obras, o CTB dispõe sobre a necessidade de sinalização adequada tanto **durante** quanto **após** a realização da construção:

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

Por fim, trazemos o artigo 90 do CTB:

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

Ou seja, havendo sinalização **INSUFICIENTE** ou **INCORRETA** (ou até mesmo a sua falta), ocorre duas situações:

- **ISENTA** os "infratores", quanto à sua inobservância; e
- **RESPONSABILIZA** o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

E lembrando: a responsabilidade pela edição de normas complementares no que se refere à **interpretação, colocação e uso da sinalização** é do **CONTRAN**.

Portanto, finalizamos mais um capítulo!

Agora é só praticar, caros "tecconcurseiros".

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
